

Ilustríssimos Senhores Vereadores,

O HotéisRIO – Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro, por meio de seu Presidente Alfredo Lopes, e a ABIH-RJ – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro, por meio de seu Presidente José Domingo Bouzon, vêm respeitosamente, diante da apresentação do PL 107/2025 e da necessidade de regulação das plataformas de hospedagem de curta duração (tais como Airbnb, Booking, entre outras) no município do Rio de Janeiro, apresentar este **MEMORIAL nos seguintes termos:**

1. Posicionamento Institucional

O HotéisRIO e a ABIH-RJ não são contrários ao funcionamento de plataformas de hospedagem de curta duração. No entanto, é fundamental que a **atividade seja devidamente regulada para garantir condições justas e equilibradas de mercado para todos os meios de hospedagem**. O que evidentemente não ocorre atualmente! As plataformas não são reguladas e não pagam impostos à cidade como deveriam pagar!

2. Necessidade de Igualdade Tributária e Regulatória

Atualmente, os meios de hospedagem tradicionais, como hotéis e pousadas, estão sujeitos a uma série de obrigações legais e tributárias que não se aplicam às plataformas digitais de curta duração. Isso gera uma concorrência desleal, pois os operadores de hospedagem por plataformas digitais não enfrentam os mesmos encargos fiscais e regulatórios. **Assim, é imprescindível que o Município do Rio de Janeiro estabeleça uma isonomia tributária e regulatória, garantindo que todos os operadores de hospedagem estejam submetidos às mesmas obrigações legais, fiscais e sanitárias.**

3. Impactos Sociais e Urbanísticos

A ausência de regulamentação adequada tem levado a um crescimento desordenado das hospedagens de curta duração, o que gera impactos sociais e urbanísticos negativos, como:

- Alteração da dinâmica habitacional nos bairros;
- Elevação dos preços de aluguéis e expulsão de moradores tradicionais;
- Aumento da rotatividade de moradores, comprometendo o senso de comunidade e segurança nos condomínios;
- Sobrecarregamento da infraestrutura urbana em algumas áreas da cidade.

4. Proteção de Crianças e Adolescentes

Um ponto de grande preocupação para o HotéisRIO e a ABIH-RJ é a falta de controle na hospedagem de crianças e adolescentes por meio de plataformas digitais. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) estabelece critérios rigorosos para a hospedagem de menores desacompanhados, os quais não são devidamente observados em plataformas de curta duração. **A regulação deve garantir mecanismos de controle para impedir que menores de idade se hospedem sem a devida autorização dos pais ou responsáveis, sob pena de sanções.**

5. Contribuição para o Turismo Sustentável

O turismo é um dos pilares da economia carioca. O HotéisRIO e a ABIH-RJ reiteram seu compromisso em colaborar com o Poder Público para que o turismo prospere de forma justa e equilibrada, beneficiando a cidade e sua população. **A regulação adequada das plataformas de hospedagem de curta duração garantirá um mercado mais transparente e competitivo, aumentando a arrecadação tributária, protegendo os empregos no setor e fortalecendo a imagem turística do Rio de Janeiro.**

6. Necessidade de Regulação para Segurança e Fomento ao Turismo

É imprescindível que as plataformas de hospedagem de curta duração sejam devidamente reguladas também com o fornecimento formal às autoridades da relação de seus hóspedes para garantir a segurança e tranquilidade dos condomínios, a segurança pública em geral e a efetividade das políticas públicas de turismo.

A ausência de dados oficiais sobre os hóspedes impede que o poder público identifique o perfil dos visitantes, sua origem (nacional ou estrangeira) e o estado de procedência.

Esse tipo de informação é essencial, repita-se, não apenas para garantir a segurança local, mas também para permitir que o poder público trace políticas públicas de fomento ao turismo eficazes, ao investir nos destinos de maneira estratégica e eficiente.

Os hotéis, é importante registrar, são obrigados a fornecer tais dados por meio da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH), repassando essas informações ao Ministério do Turismo. Já as plataformas de hospedagem de curta duração não estão sujeitas a essa obrigação, criando um desequilíbrio regulatório e dificultando a formulação de políticas públicas de turismo mais eficazes.

A regulação dessas plataformas, neste aspecto, é, portanto, uma necessidade urgente para garantir maior segurança dos condomínios, da sociedade e para que o poder público trace políticas públicas para um desenvolvimento turístico mais sólido e estratégico.

7. Disposição para o Diálogo e Colaboração

Por fim, o HotéisRIO e a ABIH-RJ colocam-se à disposição desta Casa para participar de todas as discussões e audiências públicas que se fizerem necessárias para o aperfeiçoamento do projeto de lei em trâmite, oferecendo apoio técnico e jurídico para a construção de uma regulação que atenda aos interesses de todos os agentes envolvidos, assegurando a competitividade e o crescimento saudável do setor de hospedagem na cidade.

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 20 de março de 2025.



ALFREDO LOPES
Presidente

HoteisRIO – Sindicato Patronal de Hotéis e Meios de Hospedagem
do Município do Rio de Janeiro



JOSÉ DOMINGO BOUZON

Presidente

ABIH-RJ – Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
do Estado do Rio de Janeiro